

Nur zwei von 514 Asylbewerbern anerkannt Die Stadt Krefeld betreut rund 1900 Asylbewerber in den verschiedensten Stadien des Verfahrens und Aufenthaltsrechts. S....

Nur zwei von 514 Asylbewerbern anerkannt; Die Stadt Krefeld betreut rund 1900 Asylbewerber in den verschiedensten Stadien des Verfahrens und Aufenthaltsrechts. Stadtdirektor Markus Schön erläutert, wie kompliziert diese Betreuung bis hin zur Abschiebung ist.

Rheinische Post

Freitag 6. September 2024

Copyright 2024 Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: S. 15

Length: 882 words

Byline: Jens Voss

Body

Jens Voss

Krefeld Im Jahr 2023 sind bei 514 Asylverfahren, die die Stadt Krefeld begleitet hat, gerade einmal zwei Asylbewerber anerkannt worden. „2023 haben wir 514 Asylverfahren des BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) in örtlicher Zuständigkeit begleitet“, erläutert Stadtdirektor Markus Schön. Diese Personen sind der Stadt Krefeld vom Land NRW zugewiesen worden. „Von diesen 514 Personen haben 338 einen Schutzstatus erhalten, davon zwei eine Asylanerkennung, 151 die Flüchtlingseigenschaft, 142 einen subsidiären Schutzstatus und 43 ein Abschiebeverbot“, so Schön weiter. „Das heißt, bei 176 Personen wurde jeglicher Schutzstatus abgelehnt, rund zwei Drittel der Asylbewerber haben demnach einen Schutzstatus erhalten, der neben dem eigentlichen Asyl zum Bleiben berechtigt.“

Parallel dazu fielen die Zahlen der Ausreisen wenig ins Gewicht: Es gab 2023 in Krefeld 86 Rückführungen, 75 freiwillige Ausreisen und 28 Abschiebeversuche bei Personen, die untergetaucht sind. Insgesamt leben in Krefeld gut 1800 Asylbewerber.

Markus Schön hat in den vergangenen Tagen bundesweit mit Interviews im WDR und in der Tagesschau Bekanntheit erlangt. Er war gefragt als Experte für die kommunale Realität und die Belastungen der Rathäuser mit den Asylverfahren. Er beklagt, dass Land und Bund den Kommunen immer mehr Aufgaben übertragen, ohne sie dafür personell auszustatten. Wo genau liegen die Belastungen?

Mit Blick auf die nach den Morden von Solingen aufgeflamnte Debatte um das deutsche Asylrecht, insbesondere um die Abschiebungen, sagt Schön: „Es ist ein Problem, dass es uns so schwerfällt, die Leute, die kein Recht haben, hier zu sein, loszuwerden. Besser wäre es, die Ressourcen in die Menschen zu stecken, die perspektivisch

Nur zwei von 514 Asylbewerbern anerkannt Die Stadt Krefeld betreut rund 1900 Asylbewerber in den verschiedensten Stadien des Verfahrens und Aufenthaltsrechts. S....

ein Bleiberecht haben und nicht in die, die diese Perspektive nicht haben. Wenn wir uns mit denen, die abgeschoben werden müssten, mehr beschäftigen als mit denen, die bleiben können, ist das eine Schieflage.“

Das Asylrecht sei demnach immer schwerer händelbar für die kommunalen Mitarbeiter. „Es ist bedauerlich, dass die, die die Gesetze machen, so wenig mit den Kommunen reden“, beklagt er. Auch beim Asyl-Gipfel der Bundesregierung am Dienstag in Berlin war kein Kommunalvertreter anwesend. Schön plädiert eindringlich dafür, die „Leute stärker einzubinden, die die kommunale Praxis kennen.“ Eigentlich sei es an der Zeit, bei den Vorschriften „Tabula rasa“ zu machen und einfache Regelungen einzuführen.

Eigentlich federführend für Asylverfahren ist das BAMF. Das Problem: Wenn die Kapazität in Auffanglagern erschöpft ist, werden Asylbewerber auch mitten im Asylverfahren auf die Kommunen verteilt. Sie sind dann zuständig für die Prozessbegleitung. Zugleich ist das Asyl- und Bleiberecht immer komplexer geworden. „Seit 2007 gab es 113 Änderungen im Aufenthaltsgesetz“, berichtet Schön und nennt Stichworte wie Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Chancen-Aufenthalts- und Einbürgerungsrecht. Immer geht es um Erweiterungen des eigentlichen Asylrechts. Beispiel Chancen-Aufenthaltsrecht: Es ermöglicht Menschen mit Duldungsstatus, innerhalb von 18 Monaten die Voraussetzungen für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erfüllen. Es geht dabei um Sprachkenntnisse, Bekenntnisse zum Grundgesetz oder den Nachweis, dass man seinen Lebensunterhalt „überwiegend eigenständig“ bestreiten kann. Es ist Sache der Krefelder Verwaltungsmitarbeiter zu prüfen, ob die Voraussetzungen gegeben sind. Allein wegen des neuen Einbürgerungsrechts hat die Stadt fünf neue Stellen geschaffen – „nötig wären eigentlich 15“, sagt Schön; man habe sich zunächst auf fünf verständigt, weil man 15 ohnehin nicht ad hoc besetzt bekäme.

Aufwendig ist auch die Vorbereitung einer Abschiebung. So obliegt es den Mitarbeitern im Rathaus, „zielstaatsbezogene Aspekte“ zu prüfen, ob also dem Betroffenen zu Hause Gefahren drohen. Es reiche kein Generaleindruck für das Land, betont Schön, man müsse schon die Ziel-Region im Staat prüfen. Die Gefahrenabschätzung muss individuell erfolgen und Aspekte wie die sexuelle Orientierung mit einbeziehen. „Insgesamt ist eine Abschiebung ein unheimlich aufwendiges Verwaltungsverfahren“, resümiert Schön. Die Checkliste dafür umfasst 23 Punkte – von der Prüfung, ob im Heimatland ein Arzt wartet, falls jemand krank ist, bis zum Amtshilfeersuchen an die Polizei. Mangelnde Mitwirkung der abgelehnten Asylbewerber, fehlende Identitätsnachweise und die Auslotung der Reisemöglichkeiten sind weitere schwierige Punkte.

Die Folge: Die Abschiebungen ziehen sich in die Länge: „Unter Umständen können zwischen Asyablehnung und der Rückführung Monate oder Jahre liegen. Manche verbleiben aufgrund mangelnder Mitwirkung über Jahre beziehungsweise Jahrzehnte im Bundesgebiet“, berichtet Schön.

Wie kleinteilig deutsches Recht ist, macht ein Beispiel deutlich: Früher durfte die Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft nur exakt den Raum betreten, in dem ein Flüchtling gemeldet war. Hielt er sich im Nebenraum auf, durfte kein Zugriff erfolgen. Das immerhin ist heute anders. Heute darf die Polizei die ganze Flüchtlingsunterkunft durchsuchen.

So ist die Behörde besetzt

Die Ausländerbehörde der Stadt Krefeld verfügt über 88 Stellen, von denen aktuell 15 nicht besetzt sind. Im ganzen Jahr 2024 lag die Besetzungsquote bislang bei 82 bis 87 Prozent.

Nur zwei von 514 Asylbewerbern anerkannt Die Stadt Krefeld betreut rund 1900 Asylbewerber in den verschiedensten Stadien des Verfahrens und Aufenthaltsrechts. S....



[Link to PDF](#)

Nur zwei von 514 Asylbewerbern anerkannt Die Stadt Krefeld betreut rund 1900 Asylbewerber in den verschiedensten Stadien des Verfahrens und Aufenthaltsrechts. S....

Graphic

„Wenn wir uns mit denen, die abgeschoben werden müssten, mehr beschäftigen als mit denen, die bleiben können, ist das eine Schieflage“: Stadtirektor Markus Schön zum Asylrecht und den Verfahren. Foto: Jochmann

„Wenn wir uns mit denen, die abgeschoben werden müssten, mehr beschäftigen als mit denen, die bleiben können, ist das eine Schieflage“: Stadtirektor Markus Schön zum Asylrecht und den Verfahren. Foto: Jochmann

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (89%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (89%); GESETZGEBUNG (87%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); FLÜCHTLINGSLAGER (78%); MORD (73%); POLITIK (67%); SPRACHE (65%); VERFASSUNGSRECHT (62%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (79%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (88%)

Load-Date: September 6, 2024